



ЭП без досылки

**МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Полякову В.О.

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ
ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА
(ФТС РОССИИ)**

polyakov.70@mail.ru

Новозаводская ул., д. 11/5, Москва, 121087
Тел. (499) 449 72 35, факс (499) 449 73 00,
(495) 913 93 90
Телетайп 611385 VETO RU
e-mail: fts@ca.customs.gov.ru
<https://customs.gov.ru>

№ _____

На № _____ от _____

О рассмотрении обращения

ФТС России рассмотрела Ваше обращение, направленное письмом Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций от 18 ноября 2025 г. № А26-10-98399932-СО1 (вх. ФТС России от 19 ноября 2025 г. № П-10760), и сообщает следующее.

Утилизационный сбор взимается за каждое колесное транспортное средство (шасси), самоходную машину и прицеп к ним, ввозимые в Российскую Федерацию или произведенные, изготовленные в Российской Федерации¹.

В настоящее время на территории Республики Казахстан производятся транспортные средства из ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) в рамках инвестиционного проекта иностранных запчастей, помещенных под таможенные процедуры свободной таможенной зоны и свободного склада. Впоследствии указанные транспортные средства помещаются под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления.

Учитывая положения пунктов 7 и 9 статьи 201 и пунктов 5 и 7 статьи 211 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (далее – ТК ЕАЭС), иностранные товары, помещенные под таможенную процедуру свободной таможенной зоны или свободного склада, сохраняют статус иностранных товаров. Товары, изготовленные (полученные) из иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны или свободного склада, приобретают статус иностранных товаров с учетом абзаца второго пункта 9 статьи 201 ТК ЕАЭС и пункта 7 статьи 211 ТК ЕАЭС соответственно.

Правовые основы исчисления и уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин в отношении иностранных товаров и товаров, изготовленных (полученных) из товаров, помещенных под таможенные процедуры свободной таможенной зоны и свободного склада, определены подпунктами 1, 2 пункта 2 статьи 209 ТК ЕАЭС и подпунктами 1, 2 пункта 2 статьи 217 ТК ЕАЭС.

¹Статья 24.1 Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (далее – Федеральный закон № 89-ФЗ).

В соответствии с пунктом 7.1.11 решения Комиссии Таможенного союза от 27 ноября 2009 г. № 130 «О едином таможенно-тарифном регулировании Евразийского экономического союза» от ввозной таможенной пошлины освобождаются технологическое оборудование, комплектующие и запасные части к нему, сырье и материалы, ввозимые для исключительного использования на территории государства – участника Таможенного союза в рамках реализации инвестиционного проекта, соответствующего приоритетному виду деятельности (сектору экономики) государства – участника Таможенного союза в соответствии с законодательством этого государства – участника таможенного союза.

Вышеуказанные нормы позволяют помещать под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления транспортные средства, произведенные с использованием иностранных товаров, ранее помещенных под таможенные процедуры свободной таможенной зоны или свободного склада с применением тарифной льготы и освобождением от уплаты налога на добавленную стоимость в соответствии с национальным законодательством государств-членов ЕАЭС.

Таким образом, указанные транспортные средства являются произведенными из компонентов, помещенных под таможенные процедуры свободной таможенной зоны или свободного склада. Для завершения указанных таможенных процедур подается декларация на товары в целях помещения автомобиля под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления (ИМ40), при этом таможенные платежи не уплачиваются.

Согласно пункту 4 статьи 24.1 Федерального закона № 89-ФЗ порядок взимания утилизационного сбора (в том числе порядок его исчисления, уплаты, взыскания, возврата и зачета излишне уплаченных или излишне взысканных сумм этого сбора), а также размеры утилизационного сбора и порядок осуществления контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты утилизационного сбора в бюджет Российской Федерации устанавливаются Правительством Российской Федерации.

На основании пункта 3 Правил взимания, исчисления, уплаты и взыскания утилизационного сбора в отношении колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним² (далее – Правила) Федеральная таможенная служба является федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на взимание утилизационного сбора в отношении ввезенных колесных транспортных средств и прицепов к ним, уплату которого осуществляют плательщики, указанные в абзацах втором, четвертом и пятом пункта 3 статьи 24.1 Федерального закона № 89-ФЗ.

В соответствии с пунктом 5 Правил в редакции, вступившей в силу с 1 апреля 2024 г.³, сумма утилизационного сбора, подлежащая уплате в отношении колесного транспортного средства, помещенного под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления и выпущенного таможенными органами на территории ЕАЭС по ставкам ввозных

²Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1291 «Об утилизационном сборе в отношении колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее – Постановление № 1291).

³В редакции постановления Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2024 г. № 152 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1291».

таможенных пошлин Единого таможенного тарифа ЕАЭС, исчисляется в соответствии с установленной пунктом 5 Правил формулой.

Утилизационный сбор исчисляется плательщиком самостоятельно⁴.

В случае если в течение 3 лет с момента ввоза колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним в Российскую Федерацию после уплаты утилизационного сбора и (или) проставления соответствующей отметки либо внесения соответствующих сведений в электронный паспорт, установлен факт неуплаты или неполной уплаты утилизационного сбора, таможенные органы в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня обнаружения указанного факта, информируют плательщика о необходимости уплаты утилизационного сбора и сумме неуплаченного утилизационного сбора (а также пени за просрочку уплаты) с указанием оснований для его доначисления. Указанная информация направляется в адрес плательщика заказным письмом с уведомлением.

В случае неуплаты плательщиком утилизационного сбора в срок, не превышающий 20 календарных дней со дня получения от таможенного органа такой информации, доначисленная сумма утилизационного сбора взыскивается в судебном порядке⁵.

Также сообщаем, что копия Вашего обращения в соответствии с частью 4 статьи 8 Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» направлена в Минфин России.

Информируем, что настоящее письмо ФТС России носит информационный характер и не содержит правовых норм или общих правил, конкретизирующих нормативные предписания, не является нормативным правовым актом.

Настоящее письмо подготовлено в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. Проверить подлинность усиленной квалифицированной электронной подписи вы можете через портал государственных услуг по ссылке <https://www.gosuslugi.ru/pgu/eds>.

И.о. первого заместителя начальника
Главного управления
федеральных таможенных доходов
и тарифного регулирования

Е.М. Высоцкая

⁴Пункт 5 Правил.

⁵Пункт 15 (1) Правил.